

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Associação Sindical e Direito de Greve

Na abordagem dos direitos relacionados aos servidores públicos, a **Constituição Federal garante aos servidores civis o direito à livre associação sindical**. Isso significa que eles podem se associar a sindicatos sem qualquer impedimento.

Essa previsão, no entanto, **não se estende aos militares**, que não têm esse direito constitucionalmente assegurado. Apesar de, na prática, haver associações militares que muitas vezes funcionam como sindicatos, do ponto de vista jurídico e para fins de concursos e provas, **os militares não podem se sindicalizar ou constituir sindicatos**.

Art. 37(...) VI - é garantido ao **servidor público civil** o **direito à livre associação sindical**;

Quanto ao direito de greve, ele também é previsto pela Constituição para os **servidores públicos**, mas sua aplicação está **condicionada à regulamentação por uma lei específica**.

Isso caracteriza essa norma como uma norma constitucional de **eficácia limitada**, ou seja, ela depende de regulamentação infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos.

A greve só poderá ser exercida quando houver uma lei que detalhe como esse direito será operacionalizado. Assim como acontece com outras normas constitucionais que exigem regulamentação, como a avaliação periódica de desempenho, o direito de greve não é automaticamente aplicável desde a promulgação da Constituição.

No entanto, mesmo sem essa lei específica, **os servidores públicos podem exercer o direito de greve graças ao julgamento do mandado de injunção 708**, ocorrido entre 2007 e 2008. Esse mandado foi impetrado pelo sindicato dos professores do município de João Pessoa, diante da omissão legislativa que persistia desde a promulgação da Constituição em 1988.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa omissão e decidiu que, **enquanto não houver uma lei específica para os servidores públicos, será aplicada, no que couber, a lei de greve dos trabalhadores celetistas**, ou seja, da iniciativa privada, que foi aprovada em 1989.

Portanto, embora o direito de greve dos servidores públicos ainda não esteja regulamentado por uma lei própria, ele é exercido atualmente com base na lei da iniciativa privada, por força dessa decisão judicial.

Essa situação reflete uma grave falha legislativa, pois mesmo mais de três décadas após a Constituição, ainda não foi editada uma norma específica para tratar desse direito no âmbito do serviço público. Assim, os servidores continuam dependendo de uma lei que não foi feita para eles, o que é claramente insatisfatório, mas é o que temos em termos de jurisprudência consolidada até o momento.

Art. 37(...) VII - o **direito de greve** será exercido nos termos e **nos limites definidos em lei específica**;

No contexto do direito de greve dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal firmou **jurisprudências** fundamentais que esclarecem e delimitam esse direito, especialmente diante de situações recorrentes de abuso ou omissão normativa. Um dos pontos relevantes diz respeito aos servidores que se encontram em **estágio probatório**.

É comum, na prática, que esses servidores sejam pressionados por suas chefias a não aderirem a movimentos grevistas, sob a alegação de que, por ainda não serem estáveis, poderiam ser exonerados caso participassem da greve.

No entanto, essa conduta é indevida. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que **o servidor em estágio probatório também possui o direito constitucional à greve, mesmo sem ter adquirido estabilidade.**

O exercício desse direito, desde que feito de forma não abusiva, não pode ser considerado falta grave, nem pode ser incluído como fator negativo na avaliação de desempenho do estágio probatório. O STF entendeu que condicionar a permanência do servidor ao não exercício de um direito constitucional configura uma violação às garantias fundamentais.

Assim, qualquer lei local que insira a participação em greve como critério avaliativo negativo durante o estágio probatório é considerada inconstitucional. A jurisprudência é clara ao afirmar que não se pode penalizar o servidor por exercer de forma legítima um direito assegurado pela Constituição.

JURISPRUDÊNCIA

STF: O exercício de um direito constitucional é garantia fundamental a ser protegida por esta Corte, desde que não exercido de forma abusiva. (...) **ao considerar o exercício do direito de greve como falta grave ou fato desabonador da conduta, em termos de avaliação de estágio probatório, que enseja imediata exoneração do servidor público não estável, o dispositivo impugnado viola o direito de greve** conferido aos servidores públicos no art. 37, VII, CF/1988, na medida em que inclui, entre os fatores de avaliação do estágio probatório, de forma inconstitucional, o exercício não abusivo do direito de greve.

[ADI 3.235, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 4-2-2010, P, DJE de 12-3-2010.]

Vide RE 226.966, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 21-8-2009

Outro ponto relevante trazido pela Corte refere-se à **vedação expressa do exercício do direito de greve por parte dos servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública.**

O Supremo decidiu que, independentemente da forma ou modalidade, é proibida a greve para policiais civis e para todos os demais servidores vinculados à segurança pública.

Essa proibição não se limita aos militares, abrangendo também bombeiros militares, policiais penais, policiais rodoviários e ferroviários federais, além dos guardas municipais, que atualmente são reconhecidos como integrantes do sistema de segurança pública.

Assim, nenhum desses profissionais pode exercer o direito de greve, uma vez que sua função está diretamente relacionada à manutenção da ordem e segurança da sociedade, o que justifica a restrição.

Apesar dessa vedação, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a necessidade de mecanismos de **diálogo e negociação**. Por isso, estabeleceu que o poder público é obrigado a participar de mediações instauradas pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública.

Essa mediação, prevista no artigo 165 do Código de Processo Civil, serve como instrumento de vocalização e negociação dos interesses das categorias, funcionando como alternativa institucional ao movimento grevista. Dessa forma, o STF busca equilibrar a proteção dos direitos dos servidores com a garantia da ordem pública e da segurança da população, preservando a legalidade e a estabilidade do serviço público essencial.

JURISPRUDÊNCIA

STF: O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

[ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541.]

A posição mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre o direito de greve dos servidores públicos trata especificamente das consequências financeiras decorrentes da paralisação.

De acordo com essa jurisprudência, é dever da administração pública realizar o **desconto dos dias não trabalhados em virtude da greve**. Embora a Constituição assegure o direito de greve aos servidores civis, isso não significa que esse direito implique em manutenção automática da remuneração durante o período de paralisação.

O entendimento do STF é claro: o direito de greve não equivale a férias remuneradas.

Quando um servidor público adere a um movimento grevista, ocorre uma **suspensão do vínculo funcional**. Isso significa que o servidor não está exercendo suas funções e, portanto, não faz jus à remuneração correspondente aos dias paralisados.

Essa suspensão, porém, tem uma vantagem importante: **impede que o servidor seja penalizado por abandono de cargo**. Segundo a Lei 8.112, o abandono de cargo ocorre quando o servidor se ausenta por 30 dias consecutivos sem justificativa, o que poderia acarretar em sua demissão.

Entretanto, se o servidor estiver em greve, esse período não configura abandono de cargo, ainda que ultrapasse os 30 dias, desde que a greve esteja amparada na legalidade.

A justificativa do Supremo para o desconto dos dias de greve é evitar o enriquecimento sem causa por parte do servidor, já que ele não estaria prestando o serviço pelo qual normalmente seria remunerado.

No entanto, há uma ressalva importante nesse entendimento. **Caso haja acordo entre o servidor e a administração pública, é possível a compensação dos dias parados com a ampliação da carga horária futura.**

Nessa situação, o servidor poderá repor os dias não trabalhados, por exemplo, estendendo seu expediente diário ou prestando serviço em finais de semana, conforme as possibilidades e o que for acordado.

Além disso, há outra exceção à regra do desconto. **Se for comprovado que a greve foi provocada por uma conduta ilícita do poder público**, ou seja, se a paralisação ocorreu como resposta a uma ação ilegal da administração, **o desconto dos dias paralisados se torna indevido**.

Nessa hipótese, entende-se que a culpa pela paralisação recai sobre a própria administração, que não pode transferir ao servidor a penalidade por uma situação que ela mesma provocou. Essa exceção busca assegurar justiça e equilíbrio nas relações entre o poder público e seus servidores, evitando que estes sejam prejudicados por ações ou omissões indevidas da administração.

Assim, essa decisão do Supremo complementa o entendimento consolidado sobre o direito de greve dos servidores públicos, delimitando não apenas a possibilidade do exercício desse direito, mas também os efeitos funcionais e financeiros que dele decorrem, com suas exceções bem definidas.

JURISPRUDÊNCIA

STF: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.

[RE 693.456, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-10-2016, P, DJE de 19-10-2017, Tema 531.]

Resumo

1. Direito à livre associação sindical

- Garantido aos servidores públicos civis pela Constituição Federal (art. 37, VI).
- Militares não possuem esse direito: não podem se sindicalizar ou criar sindicatos, ainda que existam associações com esse perfil na prática.

2. Direito de greve dos servidores públicos

- Previsto pela Constituição Federal, mas condicionado à edição de uma lei específica que o regule.
- Por isso, trata-se de uma norma de eficácia limitada, não sendo autoaplicável.
- Até hoje não existe lei específica que regule o exercício do direito de greve para os servidores públicos.

3. Mandado de Injunção 708 (STF)

- Supriu a omissão legislativa quanto à ausência da lei de greve para servidores.
- Determinou que, no que couber, aplica-se a Lei de Greve dos trabalhadores celetistas (Lei 7.783/89) aos servidores públicos.
- A decisão permitiu o exercício da greve por servidores mesmo sem regulamentação específica.

4. Greve durante o estágio probatório

- STF entendeu que servidores em estágio probatório também têm direito de greve.
- Avaliar negativamente a participação em greve no estágio probatório é inconstitucional.
- É vedado considerar o exercício não abusivo da greve como fator negativo ou falta grave em avaliações de desempenho.

5. Vedação ao direito de greve para servidores da segurança pública

- STF decidiu que é proibido o exercício do direito de greve por:
 - Policiais civis e militares
 - Bombeiros militares
 - Policiais penais
 - Policiais rodoviários e ferroviários federais
 - Guardas municipais (reconhecidos como parte da segurança pública)
- O poder público é obrigado a participar de mediações com entidades classistas dessas categorias, conforme o artigo 165 do CPC.

6. Desconto de remuneração durante a greve

- A administração deve descontar os dias paralisados em razão da greve.
- O vínculo funcional fica suspenso durante a greve, e o servidor não recebe salário nesses dias.
- Greve não é considerada abandono de cargo, mesmo com longos períodos de paralisação.
- Exceções:
 - Pode haver compensação de horários mediante acordo com a administração.
 - Se a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público, não deve haver desconto dos dias paralisados.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
